

1505888-70.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... local dos fatos, a fim de coibir o tráfico de drogas, momento em que visualizaram os denunciados em atitude suspeita, e estes, ao perceberem que estavam sendo vigiados, tentaram fugir. Todavia, foram alcançados e, questionados acerca da tentativa de fuga, confessaram informalmente aos policiais a prática do delito de tráfico de drogas.

Extraí-se ainda da inicial que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1505888-70.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505888-70.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2067863/2020 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 10492226 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1305/20/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2082/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2067863 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1305/20/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2082/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2067863 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1305/20/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2082/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2067863 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1305/20/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2082/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, ADONAI LOPES DOS SANTOS e HUANG SILVA DE FRANÇA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei

11.343/06, c.c. artigo 29, caput do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de março de 2020, por volta das 16h30, na Rua das Taboas, nº 100, Campo Limpo, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustados e agindo em concurso e unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, (i) 129,5g de cocaína, acondicionada em 188 invólucros; (ii) 20,5g de "crack", acondicionado na forma de 147 pedras; (iii) 27,8g de "maconha", acondicionado em 17 invólucros; e (iv) 196 mililitros de lança perfume", acondicionado em 26 invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares se deslocaram até o local dos fatos, a fim de coibir o tráfico de drogas, momento em que visualizaram os denunciados em atitude suspeita, e estes, ao perceberem que estavam sendo vigiados, tentaram fugir. Todavia, foram alcançados e, questionados acerca da tentativa de fuga, confessaram informalmente aos policiais a prática do delito de tráfico de drogas. Extraí-se ainda da inicial que realizada a revista pessoal, os policiais encontraram, no interior da mochila de cor rosa, trazida por CLAUDIO, 95 porções de crack, 52 porções de cocaína e 17 porções de maconha e, no interior da mochila vermelha trazida por HUANG, 52 porções de crack, 136 de cocaína e 25 pequenos frascos de vidro contendo lança perfume. Por fim, no interior do bolso de ADONAI, encontraram a quantia de R\$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais). Por decisão datada de 12 de março de 2020, a prisão em flagrante dos indiciados foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 74/76). A denúncia foi recebida por decisão datada de 15 de abril de 2020 (fls. 107/108). A Defesa constituída pelo acusado CLAUDIO apresentou Resposta às fls. 109/113. Os Réus foram citados (fls. 177, 197 e 199). A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor de HUANG (fls. 204). Em audiência realizada aos 18 de agosto de 2020 a Defesa constituída apresentou Resposta em favor de ADONAI, tendo sido ratificado o recebimento da denúncia oferecida (fls. 220/221). Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Policiais Militares e os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais. O Ministério Público requereu, em suma, a procedência da ação penal, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, atuando em favor do Réu HUANG, a seu turno, requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, menor de 21 anos de idade, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; c) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. A Defesa dos Réus ADONAI e CLAUDIO, por sua vez, requereu, em síntese, a prolação de um decreto absolutório, em razão da ausência de provas de que tenham os réus ADONAI e CLAUDIO praticado o delito que estão sendo acusados, nos termos das disposições contidas no art. 386 inc. V do C.P.P. Subsidiariamente, seja decretada a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII do C.P.P. Subsidiariamente seja aplicada a causa de diminuição da pena estabelecida no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 e ainda que seja reduzida ao máximo a pena, pois os réus ADONAI e CLAUDIO são primários e não ostentam antecedentes criminais, conforme consta na F.A já encartada aos autos. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A peça acusatória está amparada pela prova da materialidade – Auto de Prisão em Flagrante – fl. 05; Boletim de Ocorrência – fls. 20/24; Laudo de Constatação – fls. 32/36; Laudo de Exame Químico-Toxicológico – fls. 212/215; bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Em audiência realizada em 18 de agosto de 2020 (fls. 220/225), foi ouvida a testemunha policial militar Vinícius Saraiva Simões, que narrou que a equipe estava em patrulhamento pela Rua Taboas quando visualizou os três indivíduos, que, ao visualizarem a equipe, empreenderam fuga dentro de uma viela. A equipe acompanhou os três e foi realizada a abordagem de acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal. Foi realizada a busca pessoal dentro das mochilas que Cláudio e Huang carregavam. Cláudio carregava uma mochila rosa nas costas, a qual continha vários tipos de entorpecentes. Huang carregava uma outra mochila, de cor vermelha, e correu com essa mochila em sua mão direita, estando nela também contidos vários tipos de entorpecentes. Adonai carregava, em sua bermuda, no bolso direito, uma quantia de aproximadamente R\$ 760,00. Não conhecia qualquer um dos réus. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Os três réus estavam juntos, não dava para ver se conversando, mas, quando viram a viatura, os três correram, o que chamou a atenção da equipe, assim como o volume na cintura. Estavam apenas os três juntos nesse grupo e, na rua, havia outras pessoas. O local é uma comunidade. A testemunha Vinícius estava na função de encarregado e motorista da equipe, ao passo que seu companheiro era auxiliar e teve melhor condição de correr primeiro, à frente, sendo que a testemunha Vinícius correu atrás. Na perseguição, não perderam os três de vista. Não viu se as mochilas foram lançadas ao chão, pois, quando chegou, os indivíduos estavam com as mochilas nas posses deles. Não foi necessário realizar qualquer disparo de arma de fogo, pois não houve qualquer agressão por parte dos três indivíduos. A equipe não presenciou venda. Os indivíduos falaram que correram porque ficaram com medo e, indagados sobre o que havia dentro da mochila, eles confessaram que havia drogas para venda. Adonai confirmou, em um segundo momento, que estava na posse de dinheiro produto da venda de drogas. Além do dinheiro, não foi encontrada droga com Adonai. Não se recordou se Adonai afirmou que trabalhava como lavador de carros. Em delegacia, ele falou. Posteriormente, foi verificado que Adonai morava nas proximidades do local onde foi feita a prisão, mas não no local. Não chegou amigo ou familiar para intervir em sua prisão. Os indivíduos foram levados diretamente à delegacia.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Luis Ronaldo Galvão da Silva Sousa que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento e ao se aproximarem os três indivíduos correram. Houve breve perseguição, acompanhamento. Localizaram duas mochilas e na busca pessoal localizaram dinheiro com o terceiro. Localizaram na bolsa certa quantidade de entorpecente. A região é um local conhecido como ponto de tráfico. Se não se engana a mochila rosa estava com Claudio e a mochila vermelha estava com Huang. Tinha variedade de drogas e com Adonai foi localizada quantia em dinheiro no bolso dele. A abordagem foi durante o dia. Tinham pessoas na rua, só que quando a viatura se aproximou os três correram, o que gerou a fundada suspeita da equipe de verificar. Eles confirmaram que estavam no tráfico. Ao ser interrogado em juízo, o réu HUANG negou a prática delitiva, extraíndo-se de seu interrogatório que está com 21 anos de idade. Está trabalhando com o tio em uma pizzaria, faz entrega. Estudou até a oitava série. Está morando com a mãe e o padrasto. Não conhecia os policiais antes da ocorrência. Não tinha nada contra os policiais. O interrogando estava sozinho. Estava dentro da tabacaria do Bruno. Conhece Adonai de infância e Claudio somente de vista. O policial Ronaldo tirou o interrogando de dentro da tabacaria e nesse momento somente Bruno estava na tabacaria. Adonai estava abordado do lado de fora, deitado. Não quis dar depoimento para o delegado. O interrogando tinha R\$ 460,00 em dinheiro. Era para comprar peças da moto. Ficou um ano internado na Fundação Casa. Acha que ia fazer um ano que

tinha saído da Fundação Casa quando aconteceu “isso aí”, estava assinando na Vara da Infância. Na Vara da Infância teve 155, tráfico, receptação e 157.

Da mesma forma, o Réu CLAUDIO, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do delito. Aduziu que está com 30 anos de idade. Mora com o pai e três irmãos. Estudou até o segundo ano do ensino médio. Trabalha com obras. Esse é o único processo criminal que tem. Não conhece Huang. Conhecia Adonai, eram amigos porque moravam próximos. Estava indo para a sua casa quando foi preso, estava sozinho. Não carregava mochila. Estava tendo operação e foi abordado. Nunca tinha visto os policiais antes. Morava mais ou menos a uma distância de 2 quilômetros, um quilometro do local da prisão.

Também o Réu ADONAI, em seu interrogatório colhido em juízo, negou a prática do delito, narrando, em síntese, que está com 25 anos de idade. Mora com o pai e a mãe. Está trabalhando em lava-rápido de Leonardo. Estudou até a oitava série. Parou de estudar porque estava trabalhando em lava-rápido. Claudio e Huang são seus vizinhos. Conhece Huang desde pequeno e Claudio conhece de vista, via na rua, cumprimentava. Estava andando na rua e Huang estava na tabacaria. O policial foi “enquadrando” o interrogando também. Viu Huang sendo preso e foi colocado no chão. Depois foi abordado pelos policiais. Quando foi abordado estava sozinho. Tinha R\$ 150,00 em dinheiro. Não conhecia os policiais, nunca tinha visto antes.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos a negativa de autoria apresentada pelos réus restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-los.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha e lança-perfume); b) pela considerável quantidade de droga (129,5g de cocaína, acondicionada em 188 invólucros; 20,5g de “crack”, acondicionado na forma de 147 pedras; 27,8g de “maconha”, acondicionada em 17 invólucros; e 196 mililitros de “lança perfume”, acondicionado em 26 invólucros), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que os réus traziam consigo a diversidade de drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que os réus são primários, conforme certidões as fls. 56-59. No entanto, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a natureza dos entorpecentes deve ser levada em consideração nesta fase para fins de

fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, com relação ao Réu HUANG, à época com 18 anos de idade, reconheço a circunstância atenuante da menoridade, reduzindo a pena ao mínimo legal cominado, registrando-se que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nestes termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, os réus são primários, não ostentam antecedente desabonador, bem como nada indicam que integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades criminosas, de modo que estão presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei nova que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, autorizam a redução de metade da pena fixada, culminando com a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa para o Réu HUANG e a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento 291 dias-multa para os Réus ADONAI e CLAUDIO. Registre-se que, diante da quantidade de entorpecente apreendido, inviável maior redução da pena. (Nesse sentido - TJSP. Apelação Crim. 993.08.027053-8. 12ª C. Direito Criminal. Relator Paulo Antonio Rossi. 06/08/2008).

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando intermediário. Isso porque os réus são primários, sem antecedentes desabonadores e sem ligação comprovada com organização criminosa.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos) .

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade dos réus, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR os acusados CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, ADONAI LOPES DOS SANTOS e HUANG SILVA DE FRANÇA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 29, caput do Código Penal, impondo aos Réus ADONAI e CLAUDIO a pena privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 291 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo e impondo ao Réu HUANG a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 250 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deve ser facultado aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno cada réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "rol dos culpados" e expeçam-se guias de execução definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA